

Informe Ejecutivo RGPD

Apertura de jornada · Radar regulatorio y de riesgo externo para empresas españolas. Fecha exacta: 11 de mayo de 2026, 07:07 CEST · Zona horaria Europe/Madrid.

NIVEL GLOBAL DE CUMPLIMIENTO

63

NIVEL GLOBAL DE RIESGO

71

ESTADO IA DE PRIVACIDAD

Vigilancia intensiva

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN

Próxima ejecución programada del agente

KPI Cards

NIVEL GLOBAL DE CUMPLIMIENTO 63/100 Estimacion IA	RIESGO GLOBAL RGPD 71/100 Alto controlable	INCIDENTES RGPD DETECTADOS 2 Confirmados esta semana	BRECHAS DE DATOS RELEVANTES 3 Contexto oficial/INCIBE
RECLAMACIONES AEPD 30.931 Dato 2025 confirmado	SANCIONES PUBLICADAS 48,1 M EUR Resumen AEPD 2025	NOVEDADES LEGALES 6 Confirmadas	CONSULTAS AEPD O EDPB 1 abierta Hasta 25/06/2026
EVALUACIONES DPIA PENDIENTES Sin dato No verificado	DERECHOS DE INTERESADOS Foco en transparencia Prioridad 2026	FORMACION Y CONCIENCIACION Refuerzo recomendado Estimacion IA	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 2 focos Brasil y terceros

Resumen Ejecutivo

La apertura de jornada del 11 de mayo de 2026 muestra un escenario de mayor presión supervisora, especialmente en transparencia, brechas y gobernanza de proveedores.

- Mayor carga sancionadora y de reclamaciones confirmada por la AEPD.
- Brechas recientes muestran vectores repetidos: credenciales comprometidas, exfiltración y terceros.
- Transparencia y minimización pasan a primer plano supervisor.
- Las transferencias internacionales ganan alternativas, pero exigen evidencia documental.
- Sin inventario interno verificado no debe asumirse cumplimiento pleno.

Estado de Cumplimiento RGPD

Estimación global: 63/100 · Cumplimiento medio

Tendencia: Tendencia: tensión al alza

Ligero deterioro del entorno de riesgo externo por acumulación de incidentes públicos y aumento de presión supervisora.

Áreas con mayor riesgo

- Transparencia e información previa
- Gestión de brechas
- Encargados de tratamiento y subencargados
- Transferencias internacionales
- Minimización en captación de datos

Riesgo por Área

Área	Nivel	Lectura ejecutiva
Gestión de datos personales	Medio-alto	Riesgo de sobre captación y falta de minimización.
Derechos de los interesados	Alto	La transparencia pasa a ser foco de acción coordinada europea en 2026.
Seguridad de la información	Alto	Brechas recientes y dependencias de terceros mantienen exposición elevada.
Encargados de tratamiento	Alto	Las grandes brechas siguen afectando a plataformas y proveedores.
Transferencias internacionales	Medio	Mejoran las herramientas, pero exigen trazabilidad y garantías.
Documentación y políticas	Medio	Revisar capas informativas, registros y cláusulas.
Registro de actividades	Medio	Posibles cambios futuros para entidades <750 empleados, pero el enfoque de riesgo sigue vigente.

Evaluaciones DPIA	Medio-alto	Especial atencion a IA, biometria, vigilancia y alto riesgo.
Consentimiento	Medio	Riesgo funcional en marketing y perfiles, especialmente con terceros.
Cookies	Medio-alto	Mantener banner granular y control de terceros.
Formacion y concienciacion	Medio-alto	Sigue siendo palanca clave frente a error humano y phishing.
Notificacion de brechas	Alto	La AEPD recuerda la obligacion del articulo 33 RGPD y valora diligencia y comunicacion.

Incidentes y Brechas Recientes

Fecha	Tipo	Severidad	Descripción	Datos	Sector	Estado
07/05/2026	Brecha de datos	Alta	Rituals - descarga no autorizada de datos de clientes INCIBE reporta acceso ilícito a datos de clientes del programa My Rituals. Revisar segmentación, MFA, monitorización y comunicación temprana.	Nombre, email, teléfono, fecha de nacimiento y dirección	Retail / fidelización	Confirmado públicamente
05/05/2026	Acceso no autorizado	Alta	Booking - acceso a datos vinculados a reservas INCIBE confirma exposición de datos de usuarios y riesgo posterior de phishing. Refuerzo de detección de fraude, avisos a usuarios y revisión de terceros.	Nombre, email, teléfono y detalles de reserva	Travel / plataforma	Investigación en curso
17/03/2026	Error humano / fallo interno	Alta	PayPal Working Capital - exposición prolongada por error de código INCIBE resume una exposición de datos durante meses por un fallo interno. Endurecer revisiones de código, monitoreo y pruebas de privacidad por diseño.	Dirección, fecha de nacimiento y número de Seguridad Social	Financiero / fintech	Corregido según comunicación pública

Novedades Legales y Regulatorias

Memoria AEPD 2025: subida record de reclamaciones y sanciones

AEPD · 06/05/2026 · Espana · Impacto Muy alto

Refuerzo inmediato de controles en videovigilancia, internet, brechas y sanidad.

Consulta publica EDPB 1/2026 sobre investigacion cientifica

AEPD / EDPB · 17/04/2026 · UE · Impacto Alto

Revisar bases juridicas, reutilizacion de datos y medidas de seudonimizacion.

CEF 2026 del EDPB centrado en transparencia e informacion

EDPB · 19/03/2026 · UE · Impacto Muy alto

Auditar articulos 12, 13 y 14 RGPD y coherencia de capas informativas.

Europrivacy aprobado tambien como herramienta para transferencias

EDPB · 16/04/2026 · UE · Impacto Medio-alto

Valorar certificacion o uso como referencia en due diligence de importadores.

La Comision impulsa app de verificacion de edad con minima exposicion de datos

Comision Europea · 29/04/2026 · UE · Impacto Medio

Seguir el criterio de minimizacion para servicios online con menores.

Brasil cuenta con decision de adecuacion UE 2026/179

DOUE / BOE · 28/01/2026 · UE · Impacto Medio

Actualizar mapas de transferencia y diferenciar flujos a Brasil de otros terceros sin adecuacion.

Sanciones y Resoluciones

Panorama sancionador AEPD 2025

AEPD Memoria 2025 · 06/05/2026 · Multisector

Motivo: Incremento de reclamaciones, procedimientos complejos y brechas

Importe / referencia: 48.108.765 EUR en 2025; 19.836.603 EUR vinculados a brechas

Lección: La AEPD esta castigando mas los fallos sistemicos y las brechas con impacto amplio.

Acción preventiva: Priorizar evidencias de diligencia, medidas previas y comunicaciones a afectados.

STS 1590/2026 sobre inicio del tratamiento

AEPD blog / Tribunal Supremo · 28/04/2026 · Todos

Motivo: Interpretacion amplia del concepto de tratamiento

Importe / referencia: No aplica

Lección: El cumplimiento no empieza al recibir el dato, sino cuando se decide solicitarlo.

Acción preventiva: Aplicar minimizacion, finalidad y privacidad desde el diseno antes de pedir datos.

Recomendaciones Clave

Critica · Lanzar una revision express de transparencia y capas informativas en web, formularios y comunicaciones automatizadas.

Critica · Verificar que el protocolo de brechas cubre notificacion a autoridad, afectados, evidencias y decision log en menos de 72 horas.

Alta · Auditar accesos de terceros, VPN y aplicaciones web con MFA obligatorio y revisiones de cuentas inactivas.

Alta · Revisar contratos de encargado y subencargado en CRM, cloud, email marketing y soporte.

Alta · Actualizar el mapa de transferencias internacionales y comprobar si algun flujo puede apoyarse en decision de adecuacion o requiere SCC.

Media · Revisar si existen tratamientos que exijan DPIA por IA, biometria, seguimiento intensivo o perfiles.

Media · Comprobar banner de cookies, scripts reales cargados y bloqueo previo a consentimiento.

Media · Programar una sesion de concienciacion de 30 minutos sobre minimizacion, phishing y errores de destinatario.

Hechos, Interpretación y Riesgo

Hechos confirmados

- AEPD publico la Memoria 2025 el 6 de mayo de 2026.
- AEPD informo de 2.765 notificaciones de brecha en 2025.
- EDPB activo en 2026 una accion coordinada sobre transparencia.
- INCIBE publico el 5 y 7 de mayo de 2026 incidentes de Booking y Rituals.

Interpretación

- El entorno supervisor penaliza cada vez mas problemas sistemicos y dependencias de terceros.
- Las empresas con marketing digital, CRM y plataformas SaaS afrontan mayor tension operativa.

Riesgo estimado

- Cumplimiento 63/100 y riesgo 71/100 son valores de estimacion IA de contexto, no auditoria interna.

Recomendación automática

- Hacer una revision corta esta semana de transparencia, brechas, encargados y transferencias.

Fuentes Principales y Nota Legal

AEPD · 2026-05-06 · [La Agencia recibio mas de 30.000 reclamaciones en 2025, un 64% mas que el ano anterior](https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-agencia-recibio-mas-de-30.000-reclamaciones-en-2025-un-64-mas)
<https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-agencia-recibio-mas-de-30.000-reclamaciones-en-2025-un-64-mas>

AEPD · 2026-01-23 · [La AEPD recibio en 2025 mas de 2.700 notificaciones de brechas de datos personales](https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-recibio-en-2025-mas-de-2.700-notificaciones-brechas)
<https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-recibio-en-2025-mas-de-2.700-notificaciones-brechas>

AEPD · 2026-04-30 · [Notificaciones de brechas de datos personales a la AEPD](https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales-notificacion/notificaciones-de-brechas-de-datos-personales)
<https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales-notificacion/notificaciones-de-brechas-de-datos-personales>

AEPD · 2026-04-17 · [Directrices EDPB sobre investigacion cientifica en consulta publica](https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comite-europeo-somete-a-consulta-publica-sus-directrices-sobre-tratamiento-con-fine-s-investigacion-cientifica)
<https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comite-europeo-somete-a-consulta-publica-sus-directrices-sobre-tratamiento-con-fine-s-investigacion-cientifica>

EDPB · 2026-03-19 · [CEF 2026: EDPB launches coordinated enforcement action on transparency and information obligations under the GDPR](https://www.edpb.europa.eu/news/news/2026/cef-2026-edpb-launches-coordinated-enforcement-action-transparency-and-information_en)
https://www.edpb.europa.eu/news/news/2026/cef-2026-edpb-launches-coordinated-enforcement-action-transparency-and-information_en

EDPB · 2026-04-16 · [118th Plenary meeting - scientific research and Europrivacy transfer seal](https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/plenary-meetings/118th-plenary-meeting_sk)
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/plenary-meetings/118th-plenary-meeting_sk

Comision Europea · 2025-05-21 · [Data protection](https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en)
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en

Comision Europea · 2026-04-29 · [Commission urges fast rollout of age verification app](https://commission.europa.eu/news-and-media/news/commission-urges-fast-rollout-age-verification-app-2026-04-29_en)
https://commission.europa.eu/news-and-media/news/commission-urges-fast-rollout-age-verification-app-2026-04-29_en

ENISA · 2026-05-11 · [NIS Directive 2](https://www.enisa.europa.eu/topics/state-of-cybersecurity-in-the-eu/cybersecurity-policies/nis-directive-2)
<https://www.enisa.europa.eu/topics/state-of-cybersecurity-in-the-eu/cybersecurity-policies/nis-directive-2>

DOUE / BOE · 2026-01-28 · [Decision de Ejecucion \(UE\) 2026/179 relativa a la adecuacion de Brasil](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2026-80106)
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2026-80106>

INCIBE-CERT · 2026-05-05 · [Deteccion de un acceso no autorizado a datos de usuarios de Booking](https://www.incibe.es/incibe-cert/publicaciones/bitacora-de-seguridad/deteccion-de-un-acceso-no-autorizado-datos-de-usuarios-de-booking)
<https://www.incibe.es/incibe-cert/publicaciones/bitacora-de-seguridad/deteccion-de-un-acceso-no-autorizado-datos-de-usuarios-de-booking>

INCIBE-CERT · 2026-05-07 · [Rituals detecta un incidente de seguridad que afecta a la base de datos de sus clientes](https://www.incibe.es/incibe-cert/publicaciones/bitacora-de-seguridad/rituals-detecta-un-incidente-de-seguridad-que-afecta-la-base-de-datos-de)
<https://www.incibe.es/incibe-cert/publicaciones/bitacora-de-seguridad/rituals-detecta-un-incidente-de-seguridad-que-afecta-la-base-de-datos-de>

INCIBE-CERT · 2026-03-17 · [Gestion eficaz de PayPal ante una incidencia de seguridad](https://www.incibe.es/incibe-cert/publicaciones/bitacora-de-seguridad/gestion-eficaz-de-paypal-ante-una-incidencia-de-seguridad)
<https://www.incibe.es/incibe-cert/publicaciones/bitacora-de-seguridad/gestion-eficaz-de-paypal-ante-una-incidencia-de-seguridad>

AEPD · 2026-04-28 · [En que momento comienza legalmente un tratamiento de datos personales](https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/blog/en-que-momento-comienza-legalmente-un-tratamiento-de-datos-personales)
<https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/blog/en-que-momento-comienza-legalmente-un-tratamiento-de-datos-personales>

Este informe ha sido generado automaticamente mediante sistemas avanzados de inteligencia artificial y analisis de datos. Tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento juridico, auditoria RGPD ni dictamen legal profesional.

MMarco Seguridad · <https://mmarcoseguridad.com> · mmarco.seguridad@gmail.com · +34 656 33 93 55